

주심판사	재판장

법원용

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하

우 15471 경기도 안산시 단원구 광덕서로 86, 309호 전화 031-506-3322/팩스031-506-3320

문서번호 : 대한상인 파산 제2026-2호
발송일자 : 2026. 3. 16.
받 음 : 수원회생법원 제5파산부
주심판사 : 이지영 판사님
제 목 : 이의신청 등에 대한 검토의견

1. 귀원 2024하합256호 파산선고 사건입니다.
2. 관재인은 채권자 유한회사 지앤케이파트너스의 이의신청 및 석명요청 등에 대하여 다음과 같이 검토의견을 제출합니다.

다 음

1. 채권자의 주장

위 채권자는 채무자 회사 대표이사 최병선이 ① 일념홀딩스가 2020. 12. 7. 해산한 이후인 2023년 29,076,688원을 대여했다고 주장한 것은 허위로 보이는 점, ② 주식회사 푸페이에 입금한 4억 원의 입금증을 제출하지 못하고 있어 실제 주식회사 푸페이에 4억 원을 대여한 자금은 은닉한 것으로 보이는

점, ③ 양동군 등을 내세워 생큐소프트를 설립하여 실제 생큐마트몰을 운영하면서 수수료 상당의 수익을 취득하다가 운영권을 네이비플(대표 조진호)로 이전하여 수익을 올리고 있는 점, ④ 경기남부경찰청 수사결과 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 위반의 기소 의견으로 수원검찰청 성남지점에 송치된 점에 비추어 사기파산죄를 범한 것으로 보이는 점 등을 종합하면 이 사건 파산절차를 취소해야 한다고 주장합니다.

위 채권자의 주장에 대하여 아래에서는 각 항목별로 살펴보도록 하겠습니다.

2. 검토의견

가. 주식회사 일념홀딩스에 대하여

채권자는 주식회사 일념홀딩스가 청산종결한 다음인 2023년 무렵 주식회사 대한상인 대표이사 최병선이 29,076,688원을 대여했다고 주장합니다.

그러나 주식회사 대한상인은 주식회사 일념홀딩스가 2020. 12. 7. 해산하기 전에 29,076,688원을 대여해 주었습니다. 위 채권자가 증거로 들고 있는 2023. 12. 31.자 미수금 명세서는 2020년 전부터 존재한 미수금을 회수를 하지 못해 회계기준에 따라 계속하여 기재한 것 뿐입니다.

나. 주식회사 푸페이에 대하여

채권자는 최병선이 주식회사 대한상인이 주식회사 푸페이에 4억 원을 입금

한 내역을 수사기관에 제출하지 않았다고 주장하나, 법인 대여 관련 입금증을 수사기관에 제출했습니다(첨부자료 2).

다. 주식회사 생큐마트에 대하여

주식회사 생큐마트는 쇼핑몰을 운영 등 영업을 주목적으로 하는 회사가 아니라 한국수퍼체인사업협동조합에 의해 생큐마트몰의 구축, 시스템개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업체로 선정되어 그로 인한 업무를 수행하고, 대가를 받는 업체입니다. 제품 판매 등을 하지 않아 매출액에 대한 수수료가 전혀 없습니다(관재인 제출 2026. 1. 29.자 검토의견서 첨부자료 3 참조).

더구나 주식회사 생큐마트는 채권자의 끊임없는 고발과 문제 제기로 인해 영업을 사업을 포기하였습니다. 사업을 유지할 때도 직원들의 급여도 지급하기 벅찬 상태였습니다.

최병선은 한국수퍼체인사업협동조합이 새로운 업체로 선정한 네오비플에 대해 전혀 알지 못합니다. 네오비플을 운영하는 자가 누구인지도 알지 못합니다.

라. 사기파산에 대하여

채권자는 최병선이 사기파산혐의로 수원지방법검찰청 성남지청에 송치되었기 때문에 파산절차를 취소해야 한다고 주장합니다.

그러나 경기남부경찰청은 채권자가 최병선을 상대로 고소한 사건 중 ① 최병선이 대한상인 주식회사의 운영권을 생큐마트로 이전하여 대한상인 주식회사에게 12억 원 상당의 재산상의 손해를 가한 점, ② 재무제표를 허위로 기재하여 대한상인 주식회사의 자산 13억 4,900만 원을 횡령한 점, ③ 회사의 적자경영으로 변제할 의사나 능력도 없이 국민은행으로부터 대출을 받은 1,254,165,242원을 편취한 점 등에 대해 무혐의처분을 하면서도 위 채권자의 수차에 걸친 이의제기로 수원회생법원이 파산절차를 종결하지 하지 않은 점 등으로 참작하여 사기파산혐의에 대해 기소의견으로 송치를 한 것으로 보입니다(첨부자료 1).

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제650조에 의하면, 사기파산죄가 성립하려면 자기나 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적으로 파산재단에 속하는 재산을 은닉하거나 채권자에게 불이익하게 처분하는 행위, 파산재단의 부담을 허위로 증가시키는 행위, 상업장부를 부실기재하거나 은닉 또는 손괴하는 행위를 해야 합니다.

그러나 관재인이 2026. 1. 29.자 이의신청 등에 대한 검토의견서에서 자세히 살펴본 바와 같이 최병선이 채무자 회생법 제650조를 위반했다는 점을 인정할 증거가 없다고 할 것이므로 채권자의 이의신청은 기각되어야 할 것입니다.

3. 결론

위에서 살펴본 바와 같이 위 채권자의 주장은 최병선이 자기나 타인의 이익

을 도모하거나 채권자를 해할 목적으로 회계장부를 기재하였거나 파산재단에 속하는 재산을 은닉한 것으로 보기 어려워 채무자 회생 및 파산에 관한 법률이 정한 사기파산죄에 해당하는 것으로 보기는 어렵다고 사료됩니다.

※ 첨부서류	1. 수사결과 통지서	1부
	2. 거래내역조회	2부
	3. 고소장	1부

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하